އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާތީ، އެއް ހެކިއަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބޭ ޤަރީނާތަކުން ތާއީދުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާނެކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދެމެހެއްޓިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުން ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ގދ.ވާދޫ، ބޯވާރިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބަނޑުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އުޅުން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ނުރުހުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް [illegible] އިޒާމް ޒާހިރު ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބިގެންދާތީ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން (2 ފަރާތް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުގެ ނޫނުން ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާރިޔުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރގެ ދީ ސައިޓުން ފާޅުވާ ހުރިހާ ސައިޓުން އިޖާމް ޖާރިޔުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޗައިލްޑް ރޭޕްގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާރިޔަށް ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ބަލާގޮތުން، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިޔު 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކޮށްދީފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާރިޔުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އަނގައަށްވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަވެފައިނުވާތީ، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ޚާއްޞަގެ ކުށް ސާބިތުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖާރިޔުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާލުތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ގުޅުމާ ގުޅޭ ހުރި ހަދަން ކަމަށާއި، ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ހިނގައިދާނެ ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފެނުން ކަމަށް ހިތްބަސް ދިޔަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ގުޅުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާކަން އޭނާގެ ބަހުގެ ސުވާލު އުފެދެ ކަމަށާއި، ޙާދިސާގައި ޖިނާއީ އަމަލު ހިންގުމުގެ އެކަށީގެންވާ ޝަކުއްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ދަލީލުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކިގެ އިތުބާރުން ޕޮލިހުން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ރިޕޯޓުކުރި މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މާ ބަރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުނުކަމީ ކުރީ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހެނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން ބާރުގަދަ ހުރި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ޓްރަޔަލް ކޯޓުން ދު ހެކިންނަކީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ކުރިންގެ ހެކިބަސްތަކާއި ފުރުޞަތުގައި އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަސްތަކުން ދުރުން ނަތީޖާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނިޒާމު ޕްރިޒަމްޕްޝަނުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަކޮށްދޭ އާދަޔާ ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަނާއި ކަންފަތުގައި އަތުރާއިރުން ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުމަކީ ޖެނެސިޔާ ގުޅުމެއް ވެއްދައިފާނެ މަސައްކަތެއް ސަރަހައްދުގެ ބާރު ގުޅޭ ފިކުރެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. "މިއީ ސަރަހައްދުގެ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ހިސާބުން ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ސަރަހައްދުގެ އަމިއްލަ (character) ދިފާޢުގެ ޤާނޫނީ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރައްވާ ފަރާތަށް ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޖައިރާ މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްބަސްނުވެވަޑައިގަންނަވައި، ތަފާތު ޤަރާރެއް ނެރުއްވައިފައިވެއެވެ. އަސާސީ ގޮތެއްގައި ޕްރިޒަމްޕްޝަން ތަސްދީޤު ކުރައްވާ، އިޖްތިހާދީ ބާރު ޚާއްޞަކުރައްވާ ޕޮލިސިއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު ދަށް ޤާނޫނީ ބާރު ވާހަކައިގައި ސާބިތުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ކުރިއަރާ ފަރާތަށް ސަޕޯޓުކުރުމާ ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ބަރަށް ޓްރަޔަލް ކޯޓުން ހެކިބަސްތަކުގެ ހިސާބުން ބާރުގައި ޖީ.އެސް.އޭ ތަފާތުކަމާ ބަލައިގަތުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ ސާމްޕަލް ސްލޮބަތަށް ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާ ތަފާތުތަކެއް ކަމުގެ ނޫން ކަމަށާއި، ޝަކުވާކުރި ހެކިން ހެކިބަސް ދޭގޮތް ކަމަށާއި، ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނާ ދޭއްކާއިރު ހެކިބަސްތަކުގެ ބާރު ޤާނޫނީ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ބަސްކޮށްލެއްވުމުގެ އިސްލާހު ފުސް މި ދައުރު ބައިލަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ދެމަފިރިން ކައިވެނި ނުވާ ދެމީހުންގެ ގުޅުމުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުމުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮސީޖަރު ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހެކިތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔައީގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިދޭކަމަށް ކުށުގެ ތަފުސީލުތަކާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދައުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާގައި ހިނގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގާ ތަން ފެނުނު ހެކިން ލިބުން ވަރަށް ނާދިރުކަމާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހަކަށްވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަން ހާމަކުރަން ލަދުގަނެ ހަދާތީއެވެ. ވ. ފުލްބެންޗުން ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ (2021/SC-A/83) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުން ޝަރީޢަތް ކުރައްވާ ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހައްޤުތަކަށް އިސްކަންދީ ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ގޮޅީގައި ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަށަވަރުކޮށް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދީފައިވާ މިންވަރު ހުށަހެޅުނު އެ އަމިއްލަ ބަޔާން މިއަދާ ހިސާބަށް ދެމެހެއްޓިފައިވާތީ، އަދި އެއިރު ހުށަހެޅި ގޮތާއި ވާދަވާ ކަމެއް ނެތުމުން، އެ ހެކިބަހަކީ ބަރޯސާވެވޭނެ ހެކިބަހެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދޭހަވާ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ޙުކުމްކުރެވޭނެ ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް، ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުކުރަން ފެނެއެވެ.

11. ޖީ.އެސް.އޭ ހަށިގަނޑަށް އެ ހެދި އެކަމަށް ޓަކައި ބަލާ ކޯޓުން ސާބިތުވާން ހަށިގަނޑު ނުވެއެވެ. ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.އޭ ހަށިގަނޑު ބޭނުންކުރި އެހެން ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހުށަހެޅި އޮޅުމެއް ނެތެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފުލުހުގެ ބަޔާނާއި މުޤާރަނާކުރާ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޖިންސީ ހިނި ކުރިމަތިވިކަމަށްވެސް (ހ) މާއްދާގައި އެއް ކަމަކަށް ދެވިފައިވާ ހުށަހެޅުން، (ށ) ކުށްކުރިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ފުރަތަމަ ބަޔާނާއި އެއް ކަމެއް ހުށަހެޅި (ނ) ދުވަހުން ނިސްބަތް އެނގޭ ހުށަހެޅި ހުކުމް ދަށު ކޯޓުން ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ގުޅިގެންދާ އެހެނިހެން ހެކި ހުށަހެޅިއިރު، މެޑިކަލް ސަޕޯޓިން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޖީ.އެސް.އޭ ލިބިގެންވާ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ހިނގިގޮތާއި ވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ކަން ނެތިނެތިގެން ދެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ. ސާބިތުކުރި ނަމަ ގޮތުން، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޯޓަށް ދިއުމުގައި ދެވިން ފަރާ ކަންކަމާ މެޑިކަލް ސަޕޯޓް ޖީ.އެސް.އޭ ނުލިބުނަމަ މުއްދަތު ލަސްވެފައިވާ ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނުފެނުނު ސާބިތުކުރުމަކީ ދުރުމެދުވެރިވާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.އޭ ފެނި، އެ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ކިޔައިދިން ބަޔާނާއި ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގެ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވުން ސަޕޯޓުކުރެއެވެ.

15. ދަށު ކޯޓުގެ އެއް ބުނުމަކީ ބުނެދީ ނިންމިއެވެ. ބުނެދެއްވާފައިވާ ނުވަތަ ނުރައްކާ ދުވަސްކަމުގައި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ ޢިނާޔަތް އަންނަނިވި ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނާ ނުލާ ގުނަވަނަކާ، ހަމަނުޖެހޭ މިންވަރަކަށް ސަމާލުވެ، ވައްދައިދޭށެވެ. އެނގޭ ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ބަލައިގަނެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތަށް ހިނދުކޮޅަށް ކުރިން ދުވަހުގެ ގޮތުން ހިންގިދާނެ، އެގޮތަށް ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ މައްސަލަ ޢިނާޔަތް އެއްޗެހިވެސް އެއްބަސްވެއެވެ.

16. މުޅި މުއްދަތުގާ ފަރާތަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމާއި، އެކަން ކުރުން ބާރުއަޅާ ކަމާއި ދުވަސްކޮޅުގެ ޙައްޤުތަކެވެ. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަލަހައްޓައި، އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ބަލައިގަތުމުން ބުނެދީ ނިންމާކަށް ދަށުކޯޓުން ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް މަޖުބޫރުކުރުމާއި، އިޖުތިމާއީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ފަރާތާއި، ޝަރީޢަތްގައި ކިޔައިދިނުމަކީ ގުޅުނު ފާޅުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމާއި ޢާއްމު މުޢާމަލާތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

18. ހެކިވެރިއާގެ މަޖުބޫރީ ބަލާލާއިރު ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަސް ދިގުދެމިގެން ފުރިހަމަކުރެވިގެން އެއް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިބަހެއް ފުރިހަމަވާ ހެކިވެރިޔާގެ މަޖުބޫރީ ބަލާލާއިރު ހޯދިފައިވާ ބައެއް އެދެވޭ ފުރިހަމަކުރެވިގެން ކަމުގައި ނިސްބަތްވާކަމެވެ.

19. މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި އާއި ދީ ހިތަބަޔާ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހިޔަބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަމާ މައްސަލައެއްގައި ފެށިކަމާ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ހުރި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހުރިކަން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ވެރިޔާ ހުރެއްޖެނަމަ، ކޮށްދޭ ކުން ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނގުމުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހިނގުމުގެ ތަރުތީބުން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހިޔަބަސް ކޮށްދޭތޯ ބަލާއިރު، ދަރުމަވެރިޔާ ފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ފަސޭހައިން ދަބުރުކުރުމުގެވެ.

20. ހަމަގައި ޓީއާރޭގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުރުން ކުރިއަކަށް ގޮތަށް ހަމައެކަނިކަމުގައި ނުވަތަ ތަހުގީން ގޮތުގައި މިންވަރެއް ހެކިބަހުރުވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔަކުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިފާޢުއްޖެގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ދެއްކެވުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ދަސްތޫރާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމުގެ މިންގަނޑު ޖިނާއީ ކުށުގެ ގާނޫނުން ލުއި ކޮށްދެވިފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދަސްތޫރާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީ އެއްމެ ބުރަވަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފެނުން މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރެއްޖެ ނަމަ، ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖިންސީ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޖިންސީ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ފަރުދީ ޝަރުޢީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) ހާދިސާއާ އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ޤަރީނާތައް، (ށ) ކުރިންކުރުމަކަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ޤަރީނާ އަދި (ނ) ދުރުން ނުލިބޭކަން އެނގޭނޭ ޤަރީނާ ހުރުމުން ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ޝާހިދުން ފެނުން ހުރިން ދިނަފަރަކު ނުލިބޭތީ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުރުކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ޖަރީމާގެ ކުށް [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

3 .1 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނަށް ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާ އެ ބަސް [illegible] [illegible].

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކާނުލާ މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އެނގެން އޮތުމުން، އަހުމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
(ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޒިނޭކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޝާހިދުންގެ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިޢާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ ދަޢުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ދެކުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ނުވާނަމަވެސް، ޒާތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިއަށްވާ ޝަރުޠު ދަރަޖައިގެ ޖެހޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެމްބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ބޭރުން ކުށް ކުރިކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ސާބިތުކުރަން ނުވަތަ ތަސްދީޤު ކުރިކަމަށް ސާބިތުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާސީ ވާހަކައެއްގައެވެ.)